

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0003683-90.2017.8.26.0635 Controle nº 1033/2017**  
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**  
 Autor: **Justiça Pública**  
 Indiciado: **JOSE LUIS SANTOS VIEIRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Richard Francisco Chequini**

**VISTOS**

**JOSÉ LUIS SANTOS VIEIRA**, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porque, como narra a denúncia, no dia 20 de abril de 2017, por volta das 16h30min, na Rua Dr. Almeida Lima, em frente ao nº 998, na Mooca, nas proximidades da Universidade Anhembi-Morumbi e de um albergue, nesta cidade e Comarca de São Paulo, guardava, para entrega a terceiro, 1,3 gramas de cocaína, acondicionada em 8 *pinos* plásticos e 24,4 gramas de maconha, acondicionada em 11 porções individuais, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado da acusação. Sobreveio defesa preliminar. Houve o recebimento da denúncia.

Em instrução foram ouvidas testemunhas comuns. Interrogado, o acusado negou a imputação. Nos debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação, a Defesa pugnou por absolvição, com teses subsidiárias em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relatado, **DECIDO**.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Denúncia **procedente**.

A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 123/125.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o réu traficava drogas no local indicado na denúncia, que se situa próximo a um albergue e à Universidade Anhembi-Morumbi, havendo movimento de estudantes e de moradores de rua; para tanto ele guardava, em sacos de rações, o entorpecente apreendido.

Policiais civis, porém, cientificados da prática de tráfico de entorpecentes no local, foram averiguar e visualizaram o réu parado na via pública ao lado de um saco de ração. Observaram ainda que pessoas se aproximavam, travavam breve diálogo e em seguida o réu retirava algo do saco e entregava a pessoa, dela recebendo algo.

Em virtude disso, resolveram abordar o acusado e, em seu poder, localizaram cerca de R\$ 160,00, e ainda apreenderam o entorpecente descrito na denúncia dentro do saco de ração.

O policial civil Leandro Martins Putrino relatou que, em operação em local conhecido pelo tráfico de drogas, ele e outro policial rumaram para o endereço indicado, que fica na mesma rua em que está estabelecida a Universidade Anhembi-Morumbi; ao lado há também um albergue. Passaram a observar o movimento, em torno de 15-20 minutos, ocasião em que quatro ou cinco compradores se aproximaram. Verificaram que o réu estava parado ao lado de um saco de ração e que pessoas se aproximavam dele, travavam breve diálogo e o réu retirava algo do saco e entrega a pessoa, que, por sua vez, também lhe entrega algo, em comportamento típico de tráfico de drogas. Assim, aguardaram o momento mais propício e abordaram o acusado, localizando em seu poder a quantia de R\$ 160,00 aproximadamente, além de entorpecentes no interior do saco de ração. Então, o acusado confessou informalmente que estava na venda das drogas e que,



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**20ª VARA CRIMINAL**  
**AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

inclusive, já era reincidente na prática do tráfico. Houve apoio também da polícia militar, eis que no local há uma aglomeração de moradores de rua.

No mesmo sentido, em suma, o quanto relatado pelo policial civil Marcelo de Oliveira.

Interrogado, o acusado afirmou que não é verdadeira a acusação. Disse ser morador de um albergue, em frente ao local dos fatos. Na ocasião, estava em frente sua casa, no albergue, preparando-se para ir comprar entorpecentes. A polícia chegou e todos correram, inclusive ele. Ficou com medo pois estava “em liberdade provisória por conta de uma outra acusação de tráfico”, ocorrida nos mesmos moldes da presente. Assim, conclui, foi preso “por causa de seus antecedentes”.

Foi o que se colheu da prova, tornando certas autoria e materialidade delitivas.

A alegação comum da defesa, de ser necessária a exclusão dos depoimentos de testemunhas, por serem policiais, não procede.

O policial, agindo dentro de sua função pública, goza da presunção *juris tantum* de agir escorreitamente<sup>1</sup>, presumindo-se ser legítima a sua atuação, sendo certo que como qualquer pessoa, pode ser testemunha, prestando compromisso de dizer a verdade<sup>2</sup>. Até mesmo porque o policial “*deve no exercício das funções (e depor sobre suas ações constitui parte de seu mister) igualmente dizer a verdade, só não merecendo consideração se os indícios constantes dos autos o contrário revelem...*”<sup>3</sup>.

Por estes motivos a simples condição de policial, conforme reconhece a

<sup>1</sup> Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Presunção “juris tantum” de que age escorreitamente no exercício de suas funções” - Recurso não provido JTJ 159/310.

<sup>2</sup> Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial, como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade”. (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.).

<sup>3</sup> TJSP – Ap. Crim. 177.083-3/6.


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**20ª VARA CRIMINAL**
**AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Suprema Corte<sup>4</sup>, não torna a testemunha impedida ou suspeita, visto ser *“inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório”*<sup>5</sup>.

Assim em que pese a mística envolvendo o depoimento policial, este só deve ser visto com reservas quando, por elementos concretos existentes nos autos, existirem circunstâncias que apontem para o fato de que o policial tem interesse em acusar o réu para justificar eventual excesso que tenha cometido<sup>6</sup>, ou outras razões concretas que apontem para sua suspeição<sup>7</sup>, ainda que exista contradição, circunstância normal em face da própria natureza da atuação e do número de casos que um policial atende<sup>8</sup>. ***“Apenas por ser policial, repita-se, inibida não se achará a testemunha de depor acerca dos fatos que, no exercício de seu mister, tenha presenciado. Sentido nem teria, na realidade, pretender o contrário”***<sup>9</sup>.

Sendo, portanto, o depoimento policial plenamente válido, não podendo ser, aprioristicamente, desconsiderados em razão da condição de policial, máxime quando

<sup>4</sup> RTJ 68/64.

<sup>5</sup> RT 530/372.

<sup>6</sup> Neste sentido:

*“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial, assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção juris tantum da legitimidade de sua atuação”*. (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 - V.U.)

*“CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Porte para uso próprio - Prova - Depoimento de policial - Validade. O policial não está impedido de depor - Seu depoimento tem validade probatória, se ele não revela deslize na sua atuação nem interesse em incriminar falsamente o acusado”*. (Apelação Criminal n. 207.565-3 - Garça - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 05.11.96 - V.U.)

<sup>7</sup> Neste sentido:

*“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”*. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.)

<sup>8</sup> Neste sentido:

*“PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Irrelevância de que houve contradição em seus testemunhos - Recurso não provido”*. (Relator: Barreto Fonseca - Apelação Criminal 114.884-3 - Campinas - 24.08.92).

<sup>9</sup> TACrim/SP - AC n.º 1.257.279/2 - rel. PIRES DE ARAÚJO - j. 07.05.2001.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

não contraditados em Juízo<sup>10</sup>, o que serve de indício da lisura de sua atuação, afasta-se a alegação de falta de validade.

Exatamente por isso que a versão apresentada pelo acusado não encontra qualquer ressonância nos demais elementos dos autos, devendo ser afastada.

Nem se diga, ainda, que os depoimentos são contraditórios.

É certo que pequenos detalhes, circunstâncias, são naturais e demonstram, em princípio, que não se cuidam de depoimentos orquestrados, concertados previamente. “Acontece muitas vezes que, apesar da diversidade de seu conteúdo, os testemunhos podem substituir uns a par de outros; que, mesmo, se podem conciliar sem que seja algum deles rejeitado como afetado de erro ou de mentira”, na precisa lição de MITTERMAER<sup>11</sup>.

Com relação à causa de aumento de pena, o artigo 40, inciso III, da Lei de regência visa coibir é, exatamente, a maior facilidade de propagação das drogas por conta de maior afluxo de pessoas aos locais taxativamente indicados. “Visa-se, com ele, proteger principalmente a incolumidade pública, dado o maior número de pessoas presentes”, como lembram Delmanto et al.<sup>12 - 13</sup>.

Por outro lado, a lei não exige que tais estabelecimentos sejam especialmente visados pelos delinquentes, bastando, para tanto, a proximidade física e o

<sup>10</sup>Neste sentido:

*“PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhos, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial”.* (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94).

<sup>11</sup>“Tratado da Prova em Matéria Criminal”, Ed. Bookseller, 5ª ed., 2008, p. 378.

<sup>12</sup>**DELMANTO, R. et al.**, “Leis Penais Especiais Comentadas”, 2ª ed., 2014, Ed. Saraiva, pág. 970.

<sup>13</sup>Entendimento firme do C. STF: HC 122.701 e HC 118.767, ambos da 1ª Turma.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**20ª VARA CRIMINAL**  
**AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

conhecimento de tal circunstância pelo traficante<sup>14</sup>.

Finalmente, deve-se verificar que “o termo imediações não pode ser convertido em medida métrica rígida, mas deve ser entendido dentro de critério razoável em função do perigo maior que a lei procura coibir; as imediações, portanto, abrangem a área em que poderia facilmente o traficante atingir ponto protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele se dirigem”, como lembra VICENTE GRECO FILHO<sup>15</sup>.

No caso dos autos, então, verificamos que o dia da prática do crime era uma quinta-feira, com normal funcionamento da universidade. Os policiais civis, ouvido nesta data, afirmaram que o local onde estava postado o traficante era ponto de passagem de estudantes, além de ser próximo a um albergue, o que, aliás, visava facilitar a empreitada criminosa, pois o réu tentava se misturar a tais pessoas para efetuar o comércio ilícito.

Assim, entendo perfeitamente configurada a causa especial de aumento da pena.

Procedente a denúncia, passo à fixação das penas.

Fixo a pena-base em **05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa**, mínimos, preserva a pena neste patamar na segunda fase do procedimento dosimétrico por ausência de causas modificativas.

Ao final, nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei de regência, elevo a sanção para **05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583**

<sup>14</sup>GRECO, V. “Tóxicos. Prevenção. Repressão” 14ª ed., 2011, Ed. Saraiva, pág. 232. No mesmo sentido, DAMÁSIO JESUS, “Lei Antidrogas Anotada”, 10ª ed., 2010, Ed. Saraiva, p. 226.

<sup>15</sup>Op. cit., p. 232.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**20ª VARA CRIMINAL**  
**AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mínimos.**

Entendo, aqui, incabível o benefício previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei de Regência.

Isso porque o acusado, embora primário, não apresenta os pressupostos subjetivos necessários para a hipótese benéfica, dadas as circunstâncias que cercaram sua prisão, revelando não se cuidar, aqui, do pequeno traficante que a Lei n. 11343/2006 quis, certamente, privilegiar<sup>16</sup>. Sua atividade criminosa mostra-se evidenciada, considerando que os policiais foram unânimes em dizer que o local onde praticado o crime, além de ser especialmente protegido pela Lei, é ponto de prática ininterrupta de traficância, mostrando-se, então, atividade estruturada.

Ademais, verifica-se dos autos<sup>17</sup>, especialmente do interrogatório hoje prestado, que o acusado estava em gozo de medidas cautelares diversas da prisão, exatamente por outra custódia decorrente de tráfico, quando novamente detido em atividade de traficância. Está inserido, portanto, em ação criminosa organizada e reiterada.

Assim, evidentemente, dedica-se a atividades criminosas, embora ainda primário.

Dedicar-se a atividades criminosas corresponde a fazer delas seu meio de

<sup>16</sup> É o que tem decidido o C. Supremo Tribunal Federal

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. ORDEM DENEGADA. I – A sentença condenatória considerou desfavoráveis a personalidade e a conduta social do agente, bem como **fez preponderar no cálculo a expressiva quantidade e a da qualidade da droga apreendida (924,4g de cocaína), em observância ao que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006, que determina que o juiz, na fixação da reprimenda, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”**. II – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo sérios indícios de que o paciente integra organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas, o que impede a concessão da própria benesse. (...) V – Ordem denegada. (HC 111398, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 02-05-2012 PUBLIC 03-05-2012) – **grifos nossos**.

<sup>17</sup> FIs. 95/96.

<sup>18</sup> DELMANTO, R. et al., “Leis Penais Especiais Comentadas”, 2ª ed., 2014, Ed. Saraiva, pág. 955.





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**20ª VARA CRIMINAL**  
**AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

vida<sup>19</sup>, ou que represente certa habitualidade, ainda que não exclusiva<sup>20</sup>, como no caso dos autos.

Tal situação pode ser aferida, inclusive, pelo envolvimento do agente em diversos inquéritos e processos criminais, com tem entendido o C. Superior Tribunal de Justiça: *“Causa de diminuição de pena. Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Dedicção à atividade criminosa. Utilização de inquéritos e/ou ações penais. Possibilidade. É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06”*<sup>21</sup>.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando as condições desfavoráveis, em termos de culpabilidade, antes indicadas, o que inviabiliza, também, qualquer discussão em termos de substituição de penas.

Isso posto, **JULGO PROCEDENTE** a denúncia, para o fim de **CONDENAR** o réu **JOSÉ LUIS SANTOS VIEIRA**, qualificado nos autos, **à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de**

<sup>19</sup> GRECO, V. “Tóxicos. Prevenção. Repressão” 14ª ed., 2011, Ed. Saraiva, pág. 200.

<sup>20</sup> DELMANTO, R. et al., “Leis Penais Especiais Comentadas”, 2ª ed., 2014, Ed. Saraiva, pág. 955.

<sup>21</sup> EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, por maioria, julgado em 14/12/2016, DJe 1/2/2017. Do Informativo de Jurisprudência n. 0596, de 01 de março de 2017, colhe-se a seguinte nota técnica ao v. Acórdão: “A divergência existente no âmbito da Terceira Seção do STJ consiste na possibilidade (ou não) de utilização de inquéritos e processos penais em tramitação para avaliar a possível dedicação do réu a atividades criminosas, de modo a afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Enquanto a Quinta Turma entende plenamente possível a utilização de inquéritos e ações penais em andamento para afastar a causa de diminuição, a Sexta Turma tem entendimento oposto. A Lei 11.343/06 inovou na ordem jurídica em diversos fatores, dentre eles, inseriu uma causa de diminuição de pena para o delito de tráfico de drogas e equiparados, prevista no § 4º do artigo 33. Os requisitos cumulativos previstos para diminuição de pena são: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não se dedicar às atividades criminosas; iv) não integrar organização criminosa. A inserção no ordenamento dessa causa de diminuição teve por escopo diferenciar aquele que não é dedicado a ilícitos penais, daquele que efetivamente se dedica ao tráfico de drogas com maior potencialidade lesiva à sociedade. Assim, a regra não deve ser a aplicação da benesse de forma desmedida, mas sua aplicação somente deve ocorrer em casos singulares, quando preenchidos os requisitos, os quais merecem interpretação restritiva, de modo a prestigiar quem efetivamente mereça redução de pena. É consabido que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valoradas como maus antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das circunstâncias judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira fase, para fins de aumentar a pena-base. Contudo, na espécie, não se trata de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação do réu condenado por tráfico de drogas, mas como forma de afastar um benefício legal, desde que existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique a atividades criminosas, sendo inquestionável que em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado. Ademais, como os princípios constitucionais devem ser interpretados de forma harmônica, não merece ser interpretado de forma absoluta o princípio da inocência, de modo a impedir que a existência de inquéritos ou ações penais impeçam a interpretação em cada caso para mensurar a dedicação do Réu em atividade criminosa. Assim não o fazendo, conceder o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para aquele que responde a inúmeras ações penais ou seja investigado, é equipará-lo com quem numa única ocasião na vida se envolveu com as drogas, situação que ofende o princípio também previsto na Constituição Federal de individualização da pena. Por fim, mister salientar que não se pretende tornar regra que a existência de inquérito ou ação penal obste o benefício em todas as situações, mas sua avaliação para concluir se o réu é dedicado a atividades criminosas também não pode ser vedada de forma irrestrita, de modo a permitir a avaliação pelo magistrado em cada caso concreto”. (grifos nossos)





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**20ª VARA CRIMINAL**  
**AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mínimos**, por incursos nas penas do artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006.

Inviável o apelo em liberdade.

Segundo o C. Supremo Tribunal Federal, “considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevivendo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo”<sup>22</sup>.

**RECOMENDE-SE o réu na prisão em que se encontra.**

Determino a restituição do celular apreendido, comprovada a propriedade no prazo de 90 dias. Na inércia, proceda-se na forma do artigo 123 do Código de Processo Penal. Quanto ao numerário apreendido, determino sua perda em favor da FUNAD.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de setembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

<sup>22</sup>AG. REG. NO HC N. 126.879-SP, RELATORA: MIN. ROSA WEBER, Informativo STF 788.